Droit international privé

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-09

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le droit international privé gouverne les relations privées qui traversent les frontières : élément d'extranéité, conflit de lois et conflit de juridictions, règle de conflit et ses rattachements, statut personnel, contrats internationaux, reconnaissance des jugements étrangers, nationalité et condition des étrangers, conventions d'unification citées par leur objet. La méthode est enseignée sur des dossiers entièrement fictifs — États désignés par des lettres, lois étrangères réduites à des règles d'école écrites dans les énoncés — afin de n'affirmer le détail d'aucun droit étranger réel et de renvoyer systématiquement aux textes en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Objet et méthodes du droit international privé
• Leçon 2 — La règle de conflit de lois : structure et mise en œuvre
• Leçon 3 — Le statut personnel dans l'espace international
• Leçon 4 — Les contrats et obligations internationaux : loi applicable (aperçu)
• Leçon 5 — La compétence internationale des juridictions
• Leçon 6 — La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers
• Leçon 7 — La nationalité et la condition des étrangers (principes)
• Leçon 8 — Les conventions internationales utiles : aperçu
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Mariages célébrés dans un pays et vécus dans un autre, contrats signés entre Bamako et l'étranger, successions ouvertes sur des biens répartis entre plusieurs États, jugements obtenus au loin que l'on veut faire exécuter ici : la vie privée ne connaît plus les frontières, mais le droit, lui, reste organisé par États. Chaque État a ses lois de la famille, ses règles de contrat, ses tribunaux — et aucune loi ne dit, à elle seule, ce qui se passe lorsque la situation touche plusieurs États à la fois. Le droit international privé est la discipline qui répond à ce manque : il apprend à raisonner sur les relations privées internationales, en désignant le juge compétent et la loi applicable, et en organisant l'accueil des situations et des décisions venues d'ailleurs.

Ce cours de Licence 3 en présente la méthode complète, au moyen de dossiers entièrement fictifs : les États y sont désignés par des lettres ou des noms inventés, et les lois étrangères par des « règles d'école » écrites dans chaque énoncé. Ce choix est délibéré. Aucun droit étranger réel n'y est affirmé dans son détail, car la compétence propre du juriste de droit international privé n'est pas de réciter le droit des autres — tâche impossible — mais de maîtriser la démarche qui désigne la loi compétente, puis de vérifier son contenu dans les textes en vigueur. Les rattachements sont donc présentés pour ce qu'ils sont : des choix de méthode, discutés en doctrine, entre lesquels les textes de chaque État tranchent diversement.

Le parcours est progressif : la méthode générale et la structure de la règle de conflit (leçons 1 et 2), son application au statut personnel et aux contrats internationaux

(leçons 3 et 4), le versant juridictionnel — compétence des tribunaux et reconnaissance des jugements étrangers (leçons 5 et 6) —, puis la nationalité et la condition des étrangers (leçon 7) et les conventions qui unifient la matière (leçon 8). Il prolonge le droit de la famille (DRO-L1-06, DRO-L2-14), l'arbitrage et la justice communautaire (DRO-L3-04) et les voies d'exécution (DRO-L3-05). L'espace ouest-africain, où les familles et les affaires traversent constamment les frontières et où l'OHADA unifie déjà une partie du droit des affaires, offre à ces questions un terrain d'application immédiat : c'est en pensant à ces dossiers réels — sans jamais en traiter un seul — que ce cours a été écrit.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le droit international privé par l'élément d'extranéité et distinguer le conflit de lois du conflit de juridictions.
- Décomposer une règle de conflit en catégorie, facteur de rattachement et loi désignée, et raisonner sa mise en œuvre, question préalable et renvoi compris.
- Analyser une question de statut personnel en confrontant les rattachements par la loi nationale et par la loi du domicile ou de la résidence habituelle.
- Déterminer la loi applicable à un contrat international, entre choix des parties et rattachements objectifs, sous le contrôle des lois de police et de l'ordre public.
- Identifier les chefs de compétence internationale, directe et indirecte, et tester plusieurs rattachements juridictionnels sur un même litige.
- Conduire le contrôle d'accueil d'un jugement étranger — compétence indirecte, régularité procédurale, ordre public — sans jamais réviser le fond.
- Classer une demande de nationalité dans les grandes catégories d'attribution et décrire la condition des étrangers en principes.
- Repérer, par leur objet, les conventions utiles à un dossier — signification à l'étranger, apostille, protection — et vérifier leur application dans les sources officielles.

Leçon 1 — Objet et méthodes du droit international privé

Le droit international privé est la branche du droit qui gouverne les relations entre personnes privées — particuliers, sociétés, familles — lorsqu'elles présentent un élément d'extranéité, c'est-à-dire un point de contact avec plus d'un ordre juridique : une nationalité étrangère, un domicile situé dans un autre État, un bien localisé à l'étranger, un contrat exécuté au-delà des frontières. Sans cet élément, la situation est purement interne et le droit international privé n'a pas à intervenir. Avec lui, deux questions surgissent immédiatement : quel juge peut connaître du litige, et quelle loi ce juge doit-il appliquer ? C'est ce double questionnement qui fait l'unité de la discipline, qu'il ne faut pas confondre avec le droit international public, qui règle les relations entre États et organisations internationales (DRO-L1-11).

La discipline repose classiquement sur trois chantiers. Le premier est le conflit de juridictions : déterminer, parmi les tribunaux de plusieurs États également susceptibles d'être saisis, celui qui connaîtra de l'affaire. Le deuxième est le conflit de lois : désigner, parmi les lois en présence, celle qui régira le fond de la relation. Le troisième concerne la nationalité et la condition des étrangers : qui est national de l'État, et quels droits l'étranger peut-il y exercer (leçon 7) ? Pour les deux conflits, la méthode dominante est la méthode conflictuelle : elle ne tranche pas directement le litige, elle désigne la loi compétente au moyen de règles de conflit, puis laisse cette loi le trancher. À côté d'elle existent des règles matérielles spécialement conçues pour les relations internationales, qui donnent directement la solution — la démarche des Actes uniformes de l'OHADA en est l'illustration régionale étudiée dans cette filière (DRO-L3-01 à DRO-L3-05).

Cette belle mécanique connaît des correctifs que tout le cours croisera. L'ordre public international permet au juge d'écarter la loi étrangère désignée lorsque son application, dans le cas concret, heurterait les valeurs fondamentales de son propre ordre juridique : c'est un mécanisme d'exception, manié avec retenue. La fraude à la loi sanctionne, sobrement, la manœuvre de celui qui modifie artificiellement un élément de rattachement — un déménagement de pure façade, par exemple — pour soustraire sa situation à la loi normalement compétente. Les lois de police, enfin, sont des règles que l'État déclare applicables immédiatement, sans passer par la règle de conflit, parce qu'elles protègent un intérêt jugé essentiel. L'enjeu est très concret pour l'espace ouest-africain : les familles, les commerces et les successions y traversent constamment les frontières, et la sécurité de ces relations dépend de réponses prévisibles aux deux questions fondatrices — quel juge, quelle loi.

L'essentiel
Droit international privé = relations privées + élément d'extranéité. Deux conflits — de juridictions et de lois — et un troisième chantier : nationalité et condition des étrangers. La méthode conflictuelle désigne la loi applicable au lieu de trancher directement ; l'ordre public international, la fraude à la loi et les lois de police en corrigent la mécanique.

Exemple — Grille méthodologique d'école — un divorce fictif entre ressortissants des États X et Y

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et États FICTIFS

FAITS
- Mme A, ressortissante de l'État X, et M. B,
ressortissant de l'État Y, se sont mariés dans
l'État Y. Ils vivent depuis au Mali.
- Mme A demande le divorce devant le juge saisi
du dossier.
- RÈGLES D'ÉCOLE (écrites pour cet exercice ;
ce ne sont les règles d'AUCUN État réel) :
R.1 — le divorce relève de la catégorie
« statut personnel ».
R.2 — le statut personnel est régi par la loi
nationale de chaque époux.
R.3 — le juge du domicile conjugal connaît des
demandes en divorce.

RAISONNEMENT EN QUATRE TEMPS
1. QUALIFICATION : la demande porte sur la
dissolution du mariage → catégorie « statut
personnel » (R.1).
2. COMPÉTENCE : le domicile conjugal est au Mali
→ le juge malien est désigné par R.3.
3. RATTACHEMENT : la loi nationale de chaque
époux gouverne son statut (R.2) → deux lois
désignées, celles de X et de Y, à combiner
avec prudence — la question des deux lois
personnelles dans un même couple est discutée
en leçon 3.
4. CONTRÔLE : avant d'appliquer les lois
désignées, le juge vérifie qu'aucune de leurs
dispositions, dans ce cas concret, ne heurte
l'ordre public international du for ; sinon, il
écarte la disposition choquante et statue par
sa propre loi, à titre subsidiaire.

LEÇON DU DOSSIER : on ne demande jamais d'abord
« qui a raison ? », mais « dans quelle catégorie,
devant quel juge, sous quelle loi ? »
```

À retenir

- Pas d'élément d'extranéité, pas de droit international privé : la première opération est toujours de repérer le point de contact avec un ordre juridique étranger.
- Conflit de juridictions (quel juge ?) et conflit de lois (quelle loi ?) sont deux questions distinctes, traitées dans cet ordre.
- Ordre public international, fraude à la loi et lois de police sont les trois correctifs classiques de la méthode conflictuelle.

Exercice

Un ressortissant fictif de l'État X décède au Mali, laissant un appartement situé dans l'État Y et des comptes bancaires au Mali. Ses héritiers fictifs, domiciliés dans trois États différents, veulent faire reconnaître leurs droits. Repère tous les éléments

d'extranéité du dossier, puis formule, sans encore les résoudre, les questions de conflit de juridictions et de conflit de lois qu'il soulève.

✔ Corrigé
Éléments d'extranéité : la nationalité du défunt (État X), le lieu du décès et des comptes (Mali), la situation de l'appartement (État Y), le domicile des héritiers (trois États). La situation est donc internationale à plusieurs titres, et chaque titre peut désigner un juge ou une loi différents. Questions de conflit de juridictions : quel(s) tribunal(aux) peuvent connaître de la succession — celui du dernier domicile du défunt, celui de la situation de l'immeuble, celui du domicile de chaque héritier ? Un même dossier peut ouvrir plusieurs fors possibles, qu'il faudra hiérarchiser selon les règles du for saisi. Questions de conflit de lois : quelle loi régit la succession de l'appartement — la loi de sa situation, la loi nationale du défunt, la loi de son dernier domicile ? Et celle des comptes ? Retenir l'ordre du raisonnement : on inventorie les éléments d'extranéité AVANT de poser les questions, et l'on pose les questions de compétence AVANT celles de loi applicable. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La règle de conflit de lois : structure et mise en œuvre

La règle de conflit de lois est l'outil central de la méthode conflictuelle. Elle se décompose en trois éléments. D'abord, une catégorie de rattachement : un domaine de relations — statut personnel, contrat, délit, succession, régime des biens — découpé assez largement pour accueillir des situations variées. Ensuite, un facteur (ou critère) de rattachement : l'élément concret qui localise la relation dans un État — la nationalité, le domicile, le lieu de situation du bien, le lieu de conclusion ou d'exécution du contrat. Enfin, la désignation de la loi de l'État ainsi localisé. La règle est dite bilatérale lorsqu'elle désigne indifféremment la loi du for ou une loi étrangère, selon la localisation du facteur : c'est la méthode classiquement associée au juriste Savigny, qui cherchait pour chaque rapport de droit son siège naturel. Elle se distingue des règles unilatérales, qui se contentent de délimiter le champ d'application de la seule loi du for.

Mettre en œuvre la règle suppose plusieurs opérations enchaînées. Il faut d'abord qualifier : ranger la question posée dans la catégorie prévue par la règle. Cette qualification se fait en principe selon les conceptions du for — le juge classe avec ses propres catégories —, ce qui peut créer des frottements lorsqu'une institution étrangère n'a pas d'équivalent chez lui ; la discussion doctrinale sur une qualification plus ouverte, attentive aux notions étrangères, est un classique de la matière. Il faut ensuite localiser le facteur de rattachement dans les faits, puis appliquer la loi désignée. Une difficulté célèbre peut surgir avant même l'application : la question préalable. Lorsque la réponse à la question principale dépend d'une question distincte — par exemple, la qualité d'époux, dont dépend un droit successoral — faut-il soumettre cette question préalable à sa propre règle de conflit, ou la faire absorber par celle qui gouverne la question principale ? Les deux rattachements, autonome ou

absorbé, sont discutés, et le choix peut changer la solution du dossier.

Le renvoi est le mécanisme le plus célèbre de la discipline. La règle de conflit du for désigne la loi d'un État étranger ; mais le droit international privé de cet État, par sa propre règle de conflit, peut renvoyer la question à la loi du for — renvoi au premier degré — ou la désigner vers la loi d'un troisième État — renvoi au second degré. Faut-il suivre ce renvoi, et appliquer la loi que le système étranger désigne lui-même, ou l'ignorer et appliquer directement le droit interne étranger ? Le débat est ancien : accepter le renvoi favorise l'harmonie des solutions entre États — le même litige reçoit la même réponse partout — mais complique la tâche du juge et peut tourner en renvoi en chaîne. Les systèmes positifs tranchent diversement selon les matières, et de nombreuses codifications écartent le renvoi pour assurer la prévisibilité, notamment en matière contractuelle. Dans ce cours, le renvoi est enseigné comme un mécanisme à repérer dans chaque dossier, jamais comme une solution automatique. Reste l'application concrète de la loi étrangère désignée : son contenu doit être établi devant le juge — question de preuve et d'office du juge, discutée — et son application demeure soumise au contrôle de l'ordre public international (leçon 1).

L'essentiel
Règle de conflit = catégorie de rattachement + facteur de rattachement + loi désignée ; elle est bilatérale lorsqu'elle peut désigner la loi du for comme une loi étrangère. Mise en œuvre : qualifier, localiser, appliquer — avec deux difficultés célèbres, la question préalable et le renvoi, et un contrôle permanent, l'ordre public international.

Exemple — Dossier de conflit d'école — un mariage fictif célébré à l'étranger

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes, États et règles FICTIFS

FAITS
- Mlle C, ressortissante de l'État X, et M. D,
ressortissant de l'État Y, se sont mariés dans
l'État Z, où M. D travaillait.
- Revenus au Mali, ils font discuter la validité
de leur mariage dans un dossier fictif.
- RÈGLES D'ÉCOLE du for saisi de la question
(inventées pour l'exercice) :
R.1 — la FORME du mariage est régie par la loi
du lieu de célébration.
R.2 — les CONDITIONS DE FOND (capacité,
consentements) sont régies, pour chaque époux,
par sa loi nationale.
R.3 — HYPOTHÈSES D'ÉCOLE sur les lois en cause :
la loi de Z n'exige, pour la forme, qu'une
déclaration devant un officier public ; celle
de X exige l'accord du père pour le mariage de
sa ressortissante ; celle de Y ne l'exige pas.
Le père de Mlle C n'a pas été consulté.

ANALYSE
1. Forme : la loi de Z est désignée (R.1) ; la
déclaration devant officier public a eu lieu
→ forme régulière.
2. Fond, côté Mlle C : la loi de X est désignée
(R.2) ; son hypothèse d'école exige un accord
qui fait défaut → difficulté réelle sur le
fond, pour cet époux-là seulement.
3. Fond, côté M. D : la loi de Y est désignée
(R.2) ; aucune exigence d'école n'y fait
défaut.
→ La validité se juge donc élément par élément :
forme acquise, fond discuté pour un seul époux.
Le juge examinera enfin si l'exigence de la loi
de X, appliquée à ce cas concret, heurte
l'ordre public international du for — contrôle
d'exception, jamais automatique.
```

À retenir

- Toute règle de conflit se décompose en catégorie, facteur de rattachement et loi désignée : c'est la première grille de lecture de n'importe quel dossier.
- La qualification se fait en principe selon les catégories du for ; une institution inconnue du for est le cas d'école classique de ses frottements.
- Le renvoi n'est jamais automatique : il se repère, se discute, et beaucoup de codifications l'écartent dans les matières où la prévisibilité prime.

Exercice

Voici une règle de conflit d'école, inventée pour cet exercice : « Les effets du mariage sont régis par la loi du domicile commun des époux. » Décompose-la en ses trois éléments et dis si elle est bilatérale ou unilatérale. Puis discute le cas d'école où les

deux époux fictifs vivent dans deux États différents : que devient le facteur de rattachement, et quelle solution de repli le raisonnement peut-il discuter ?

✔ Corrigé
Décomposition : la catégorie de rattachement est « les effets du mariage » ; le facteur de rattachement est « le domicile commun des époux » ; la loi désignée est celle de l'État de ce domicile commun. La règle est bilatérale : elle désigne la loi du for si le domicile commun s'y trouve, et une loi étrangère dans le cas contraire, sans privilégier l'une ou l'autre a priori. Si les époux vivent dans deux États différents, le facteur fait défaut : il n'existe pas de domicile commun à localiser. Le raisonnement discute alors des replis possibles, présentés comme des mécanismes généraux et non comme les solutions d'un texte déterminé : rechercher le dernier domicile commun, rattacher les effets communs à la loi de la nationalité commune si elle existe, ou traiter séparément les questions propres à chaque époux selon sa loi personnelle — en rappelant que le choix entre ces replis relève des textes en vigueur du for. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Le statut personnel dans l'espace international

Le statut personnel désigne l'ensemble des questions qui touchent à la personne elle-même dans sa continuité : son état (célibataire, marié, divorcé), sa capacité d'exercer ses droits, son nom, les liens de filiation qui la rattachent à sa famille et les effets personnels du mariage. Ces matières ont été étudiées, en droit interne, dans le droit des personnes et de la famille (DRO-L1-05, DRO-L1-06, DRO-L2-14). Le droit international privé ne refait pas ce droit : il répond à une question différente — lorsque la personne traverse les frontières, quelle loi définit son statut ? La réponse importe au quotidien : pouvoir se marier, être reconnu comme parent, transmettre son nom, agir en justice suppose un statut stable et reconnu d'un État à l'autre ; les juristes parlent de la continuité du statut personnel, que la mobilité ne devrait pas faire perdre.

Deux grands facteurs de rattachement se partagent historiquement les systèmes. La loi nationale rattache le statut à la loi de l'État dont la personne est ressortissante : le statut suit alors la personne partout, stable dans l'espace, indifférent à ses déplacements ; c'est le choix classique de nombreux systèmes de tradition civiliste, justifié par la permanence du lien de nationalité. La loi du domicile — ou de la résidence habituelle — rattache le statut à la loi du pays où la personne vit effectivement : le statut s'ancre dans la société qui l'entoure, au prix d'un changement possible à chaque déménagement ; c'est le choix fréquent des systèmes d'autres traditions et de nombreuses conventions modernes, qui préfèrent la résidence habituelle, notion de fait plus souple que le domicile technique. Chaque rattachement reçoit ses critiques, discutées en doctrine : la loi nationale peut gouverner une personne qui n'a plus de lien réel avec son État d'origine ; la loi du domicile peut fragiliser la continuité du statut des personnes mobiles. Les systèmes réels combinent souvent les deux facteurs selon les questions. Ce cours les présente comme des choix de méthode, entre lesquels les textes en vigueur de chaque État tranchent.

Le statut personnel soulève une difficulté propre : le conflit mobile. La personne change de facteur de rattachement en cours de vie — elle acquiert une autre nationalité, elle déplace son domicile — et deux lois successivement compétentes prétendent régir une même situation née sous la première. Un mariage valablement célébré sous l'empire d'une loi peut-il être remis en cause sous l'empire d'une autre ? En principe, les situations régulièrement créées sont respectées — c'est l'idée des droits acquis, discutée dans ses limites —, tandis que les effets futurs de la situation se plient à la loi nouvelle : la distinction entre la constitution de la situation et ses effets dans le temps est l'outil d'analyse essentiel. S'y ajoute une difficulté de combinaison lorsque deux lois personnelles différentes gouvernent les deux membres d'un couple : pour les effets communs du mariage, les systèmes cherchent une loi unique — domicile commun, nationalité commune — faute de quoi chaque époux relève de sa propre loi pour ses questions personnelles. Ces mécanismes sont raisonnés, dans les exemples du cours, sur des lois d'école écrites dans l'énoncé : aucun droit étranger réel n'y est affirmé.

L'essentiel
Statut personnel = état, capacité, nom, filiation, effets personnels du mariage. Deux rattachements rivaux et discutés : la loi nationale (stabilité du statut) et la loi du domicile ou de la résidence habituelle (ancrage dans la vie réelle). Le conflit mobile se résout en distinguant la constitution de la situation — respectée — et ses effets futurs — soumis à la loi nouvelle.

Exemple — Dossier de statut personnel d'école — une filiation fictive, deux lois d'école confrontées

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes, États et lois FICTIFS

FAITS
- Mme E, ressortissante de l'État X, met au monde
un enfant dans l'État Y, où elle réside.
Le père présumé, M. F, ressortissant de l'État
Y, conteste le lien de filiation.
- HYPOTHÈSES D'ÉCOLE (elles ne reproduisent le
droit d'AUCUN État réel) :
Loi de X (école) : la filiation maternelle
résulte de la seule mention du nom de la mère
dans l'acte de naissance ; la filiation
paternelle exige une reconnaissance écrite du
père.
Loi de Y (école) : la filiation s'établit à
l'égard des deux parents par la désignation
conjointe faite à la naissance, et le père
peut contester devant le juge dans des formes
libres.

QUESTION : par quelle loi l'ÉTABLISSEMENT de la
filiation se juge-t-il ?

RAISONNEMENT D'ÉCOLE
1. Catégorie : filiation → statut personnel.
2. Rattachement discuté : loi nationale de la
mère (X) si le for suit le facteur national ;
loi de la résidence habituelle (Y) s'il suit
le facteur domiciliaire. Le choix du facteur
décide donc de la loi, AVANT tout examen du
fond.
3. Sous la loi de X (école) : la maternité est
établie par l'acte ; la paternité manque de
reconnaissance écrite → lien paternel non
établi tant qu'une voie prévue par cette loi
n'a pas suppléé.
4. Sous la loi de Y (école) : la désignation
conjointe ferait foi, mais la contestation de
M. F, libre en la forme dans cette hypothèse,
rouvre l'examen.
→ MÊMES FAITS, DEUX CHEMINS : c'est exactement
ce que produit le facteur de rattachement —
et pourquoi il faut toujours l'annoncer avant
de discuter le fond.
```

À retenir

• Le statut personnel suit la personne : la question du DIP n'est pas « quel est ce statut ? » mais « quelle loi le définit pour cette personne mobile ? ».

• Loi nationale et loi du domicile sont deux philosophies discutées — permanence du lien contre ancrage dans la vie réelle — et les systèmes les combinent souvent.

• Conflit mobile : la situation constituée sous l'ancienne loi se respecte, ses effets futurs relèvent de la loi nouvelle.

Exercice

Un jeune ressortissant fictif de l'État X conclut, dans l'État Y où il séjourne, un contrat d'achat important. Hypothèses d'école : sa loi nationale d'école le tient pour incapable de conclure seul un tel acte, tandis que la loi d'école de l'État Y le tient pour capable. Le vendeur fictif de l'État Y, qui ignorait tout de la loi étrangère, demande que le contrat soit maintenu. Présente les deux protections en tension et les mécanismes discutés pour les concilier, sans affirmer la solution d'aucun droit réel.

✔ Corrigé
Deux protections s'affrontent. D'un côté, la loi personnelle du jeune contractant vise à le protéger contre des engagements qu'elle juge prématurés : l'incapacité d'école, si elle gouverne seule, conduit à l'annulation du contrat. De l'autre, le vendeur de bonne foi a contracté dans son propre pays, selon les apparences locales : tout annuler au nom d'une loi étrangère qu'il ne pouvait connaître ruinerait la sécurité des transactions du lieu. Les mécanismes discutés pour concilier ces protections sont classiques et doivent être présentés comme tels : soumettre la capacité à la loi personnelle mais tempérer l'annulation lorsque le cocontractant, de bonne foi et sans imprudence, a traité dans le pays même où l'acte a été passé — protection dite de l'apparence ou de l'intérêt du commerce local —, ou, à l'inverse, réserver l'annulation aux cas où l'incapacité était connaissable. Le choix entre ces mécanismes, et leurs conditions exactes, relève des textes en vigueur du for saisi : le raisonnement complet consiste à les exposer, puis à désigner la source à vérifier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les contrats et obligations internationaux : loi applicable (aperçu)

En matière de contrats internationaux, le principe le plus répandu est l'autonomie de la volonté : les parties peuvent choisir la loi qui régira leur contrat. Ce choix répond à un besoin de prévisibilité — deux opérateurs de pays différents savent à l'avance quelles règles décideront de leurs obligations — et il est admis, dans son principe, par la plupart des systèmes et des conventions, qui en font le rattachement premier des contrats internationaux. Le choix doit en principe porter sur la loi d'un État et s'exprimer clairement, par une clause du contrat, ou résulter de façon certaine de ses stipulations. Mais l'autonomie n'est pas absolue, et ce cours la présente comme un principe discuté dans ses limites : elle peut être encadrée pour protéger une partie faible — consommateur, salarié —, elle ne fait pas obstacle aux lois de police (leçon 1), et elle ne permet pas d'« internationaliser » artificiellement un contrat purement interne pour échapper aux règles impératives de l'État où tout se passe.

À défaut de choix par les parties, il faut localiser le contrat objectivement. Plusieurs mécanismes généraux sont discutés. Le plus célèbre rattache le contrat à la loi du pays de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique — celle qui donne au contrat sa physionomie : le vendeur dans la vente, l'entrepreneur dans le contrat d'entreprise, le bailleur dans le bail. Cette méthode, associée à une élaboration doctrinale et conventionnelle classique, offre une solution prévisible pour les contrats usuels. D'autres approches préfèrent rechercher, au cas par cas, le lien le plus étroit

entre le contrat et un pays, en pesant l'ensemble des circonstances — lieu de conclusion, lieu d'exécution, domiciles des parties, monnaie du prix — au prix d'une incertitude plus grande. Le dépeçage, enfin, consiste à soumettre différentes parties d'un même contrat à des lois différentes : admis avec prudence, il suppose que le contrat soit réellement divisible. Faute de mécanisme satisfaisant, certains systèmes recourent à des rattachements par type de contrat — les immeubles à la loi de leur situation, par exemple —, ce qui rappelle que la catégorie « contrat » se subdivise dès qu'on l'applique.

Le résultat du rattachement, qu'il soit choisi ou objectif, reste soumis à deux contrôles. Les lois de police du for — et, dans des conditions discutées, celles d'un État tiers étroitement lié au contrat — peuvent s'imposer pour la partie du litige qu'elles revendiquent : protection d'un marché, de travailleurs, de la monnaie, présentée ici en idées générales. L'ordre public international surveille, lui, le résultat global. Par ailleurs, la matière contractuelle est celle où les efforts d'unification sont les plus avancés : des instruments régionaux et européens ont codifié des règles de conflit pour les contrats — ils sont nommés ici comme des cadres de méthode à consulter dans leur version en vigueur, sans être détaillés —, et dans l'espace OHADA, le droit matériel uniforme des affaires réduit d'autant la portée pratique des conflits de lois pour les matières qu'il couvre (DRO-L3-01 à DRO-L3-05). Pour l'étudiant malien, la démarche est donc double : raisonner en conflits de lois, tout en vérifiant si un texte uniforme ne donne pas directement la solution.

L'essentiel
Contrat international : d'abord la loi choisie par les parties (autonomie de la volonté, principe réel mais discuté dans ses limites) ; à défaut de choix, une localisation objective — prestation caractéristique ou liens les plus étroits ; le tout sous le contrôle des lois de police et de l'ordre public international.

Exemple — Dossier de contrat international d'école — une vente fictive entre le Mali et l'État Y

```
DOSSIER D'ÉCOLE — entreprises et montants FICTIFS

FAITS
- La société fictive « Sahel Négoce », établie au
Mali, vend à la société fictive « Delta
Distribution », établie dans l'État Y, des
machines pour un prix total de 8 400 000 F.
- Le contrat contient la clause d'école suivante,
rédigée pour cet exercice : « Le présent contrat
est régi par la loi de l'État Y. Tout litige sera
porté devant le juge du siège de l'acheteur. »
- L'acheteur paie la moitié du prix à la commande,
soit 8 400 000 / 2 = 4 200 000 F.
- Le vendeur ne livre que les trois quarts des
machines convenues. L'acheteur réclame le prix
de la partie manquante : le quart du prix, soit
8 400 000 / 4 = 2 100 000 F, et refuse de payer
le solde tant que la livraison n'est pas
complétée.

ANALYSE
1. Loi applicable : la clause d'école choisit la
loi de Y → par l'autonomie de la volonté, c'est
elle qui gouverne le fond du contrat, sous
réserve des lois de police éventuelles du for
saisi et de l'ordre public international.
2. Juge compétent : la même clause désigne le
juge du siège de l'acheteur (État Y) — clause
attributive de juridiction, étudiée en
leçon 5.
3. Chiffrage du litige : prix total 8 400 000 F ;
déjà payé 4 200 000 F ; valeur de la partie non
livrée 2 100 000 F ; le solde encore discuté
est de 8 400 000 − 4 200 000 = 4 200 000 F,
dont 2 100 000 F correspondent exactement à la
livraison manquante.
→ Le choix de loi tranche la question du fond ;
il ne dispense ni de vérifier les lois de
police, ni de chiffrer exactement le litige.
```

À retenir

- Le choix de loi par les parties est le rattachement premier du contrat international, mais il est encadré : parties faibles, lois de police, contrats artificiellement internationalisés.
- Sans choix, la prestation caractéristique offre le rattachement objectif le plus prévisible pour les contrats usuels.
- Dans l'espace OHADA, vérifier toujours si un droit matériel uniforme ne donne pas directement la solution avant de raisonner en conflit de lois.

Exercice

Deux sociétés fictives, l'une établie au Mali et l'autre dans l'État Z, concluent un contrat d'entreprise pour la construction d'un entrepôt situé au Mali. Le contrat ne

contient aucune clause de choix de loi. L'ouvrage présente des malfaçons et le maître d'ouvrage fictif veut agir. À défaut de choix des parties, déroule le raisonnement de localisation objective : identifie la prestation caractéristique, dis quelle loi elle désigne dans ce dossier d'école, et signale les contrôles qui restent à opérer.

✔ Corrigé
Le contrat est un contrat d'entreprise (DRO-L3-08) : sa prestation caractéristique — celle qui lui donne sa physionomie — est celle de l'entrepreneur, qui construit l'ouvrage ; le paiement du prix par le maître d'ouvrage est la contrepartie commune à presque tous les contrats et ne caractérise rien. Le rattachement objectif par la prestation caractéristique désigne donc, dans ce dossier d'école, la loi de la résidence habituelle de l'entrepreneur. Il faut ensuite confronter ce résultat aux autres mécanismes discutés : la recherche des liens les plus étroits pourrait insister sur la situation de l'ouvrage au Mali — chantier, réception, malfaçons localisés là — et certains rattachements par type rapprochent les contrats portant sur un immeuble de la loi de sa situation ; la confrontation des deux méthodes fait partie du raisonnement complet. Restent les contrôles : les lois de police du lieu du chantier — sécurité, normes de construction présentées en idées générales — peuvent revendiquer une application immédiate, et l'ordre public international surveille le résultat. La réponse attendue n'est donc pas un nom de loi récité, mais une démarche : pas de choix → prestation caractéristique → confrontation aux liens étroits → contrôles. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La compétence internationale des juridictions

Le conflit de juridictions pose une question préalable à celle de la loi applicable : quel tribunal peut juger ? La compétence internationale directe se détermine par des rattachements juridictionnels, dont le plus classique est le domicile du défendeur : c'est au demandeur de se déplacer devant le juge du défendeur — une vieille maxime de la procédure le rappelle — parce que le défendeur, qui n'a rien demandé, doit être protégé contre des procès lointains et imprévisibles. À côté de ce chef général, des chefs spéciaux ouvrent des options au demandeur : en matière contractuelle, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse ; en matière délictuelle, le lieu du fait dommageable — chacun discuté dans ses délimitations. Certains systèmes connaissent en outre des chefs de compétence jugés exorbitants par la doctrine — fondés sur la seule présence passagère du défendeur sur le territoire, ou sur la nationalité du demandeur — dont la critique est classique : ils exposent le défendeur à des juges sans lien sérieux avec le litige, et les décisions ainsi obtenues peinent ensuite à être reconnues à l'étranger (leçon 6).

Les parties peuvent organiser elles-mêmes la compétence par une clause attributive de juridiction, qui désigne à l'avance le tribunal d'un État déterminé. Le mécanisme prolonge, côté juridiction, l'autonomie de la volonté rencontrée côté loi (leçon 4) : prévisibilité pour les opérateurs, choix d'un for réputé neutre ou spécialisé. Sa validité est discutée dans ses formes — clause noyée dans des conditions générales jamais

portées à la connaissance du cocontractant, clause imposée à une partie faible — et plusieurs systèmes la limitent ou l'excluent dans les contrats de consommation ou de travail. La clause attributive se distingue de la convention d'arbitrage (DRO-L3-04) : elle désigne un juge étatique, là où l'arbitrage soustrait le litige aux tribunaux pour le confier à des arbitres privés. Hors clause, la compétence peut encore résulter du comportement des parties : le défendeur qui plaide au fond sans soulever l'incompétence accepte, par ce comportement, le juge saisi — mécanisme de prorogation tacite, discuté dans ses conditions.

La compétence du juge étranger se pose une seconde fois, sous un angle différent, lorsqu'on demande au for de reconnaître sa décision : c'est la compétence indirecte. Le juge de la reconnaissance ne redemande pas si lui-même aurait été compétent ; il vérifie que le juge d'origine avait, au regard de critères raisonnables de proximité, un titre sérieux pour juger — domicile du défendeur, lieu d'exécution, clause librement acceptée. Ce contrôle, plus indulgent que celui de la compétence directe, protège à la fois le défendeur et la circulation des décisions. Le conflit de juridictions connaît enfin une figure procédurale : la litispendance internationale, lorsque le même litige est porté devant les tribunaux de deux États. Faut-il que le juge saisi en second sursoie à statuer en attendant le premier ? Les mécanismes — sursis, dessaisissement, ou refus de tenir compte de la procédure étrangère — sont discutés, car ils conditionnent la reconnaissance ultérieure : deux décisions contradictoires sur le même litige ne peuvent pas circuler toutes les deux.

L'essentiel
Compétence directe : chef général du domicile du défendeur, chefs spéciaux (lieu d'exécution, lieu du fait dommageable), clause attributive et prorogation tacite discutées, chefs exorbitants critiqués. Compétence indirecte : au stade de la reconnaissance, contrôle plus souple du titre du juge d'origine. Litispendance : le risque de décisions contradictoires.

Exemple — Dossier de compétence d'école — trois rattachements testés sur un litige fictif

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et États FICTIFS

FAITS
- La coopérative fictive « Productrices de
Zambougou », au Mali, vend des céréales à la
société fictive « Nord Négoce », établie dans
l'État X. Livraison prévue et réalisée dans
l'État Y, où Nord Négoce a un entrepôt.
- La marchandise livrée est contestée ; Nord
Négoce refuse de payer le prix restant :
1 750 000 F (montant d'exercice).
- Aucune clause attributive n'a été signée.

TROIS RATTACHEMENTS TESTÉS (règles d'école du
raisonnement, écrites pour cet exercice)
1. Domicile du défendeur : Nord Négoce est
établie dans l'État X → le juge de X est le
juge « naturel » du litige, au titre du chef
général.
2. Lieu d'exécution : l'obligation de livrer
devait s'exécuter dans l'État Y → le juge de
Y peut être saisi du litige né de cette
exécution, au titre du chef spécial
contractuel.
3. Domicile du demandeur : la coopérative est au
Mali — mais aucun chef général ne fonde la
compétence sur le seul domicile du demandeur :
le juge malien ne serait compétent que si un
autre rattachement sérieux le désignait.

→ Le demandeur choisit entre les fors
valablement ouverts (X ou Y) ; son choix
influencera la reconnaissance future de la
décision (leçon 6) : un for sans lien sérieux
avec le litige verrait sa décision refusée
ailleurs.
```

À retenir

- Le domicile du défendeur est le chef général de compétence : c'est le demandeur qui se déplace, le défendeur est protégé.
- Clause attributive et choix de loi sont deux clauses distinctes, qui peuvent se combiner ou diverger dans un même contrat.
- La compétence se juge deux fois : directement, devant le juge saisi ; indirectement, au stade de la reconnaissance de la décision étrangère.

Exercice

Une société fictive de l'État Y vend des marchandises à un commerçant fictif du Mali. Ses conditions générales, imprimées au verso de ses factures et jamais signées par l'acheteur, contiennent une clause attribuant compétence aux tribunaux de l'État Y. Un litige naît sur la qualité des marchandises. Discute, en mécanismes généraux, la solidité de cette clause et les fors que le commerçant malien peut raisonnablement envisager.

✔ Corrigé
La clause attributive suppose un consentement réel à la désignation du for : c'est là son fondement et sa fragilité. Une clause noyée au verso de factures émises après la conclusion du contrat, jamais signée ni spécialement portée à la connaissance de l'acheteur, peut être discutée comme non consentie — le mécanisme général est celui de l'opposabilité des conditions générales, croisé en droit commun des contrats (DRO-L2-01) : qui invoque une clause doit établir qu'elle a été acceptée. Si la clause tombe, on revient aux chefs ordinaires : le domicile du défendeur — l'État Y si le commerçant agit contre la société, le Mali si la société agit contre le commerçant — et le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, selon le sens de la demande. Le raisonnement complet souligne enfin l'enjeu stratégique : obtenir gain de cause devant un for éloigné ne sert à rien si la décision ne peut ensuite être reconnue là où se trouvent les biens du débiteur (leçon 6) ; le choix du for se fait donc en regardant dès le départ le lieu prévisible de l'exécution. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers

Un jugement n'a de force, en principe, que dans l'État qui l'a rendu : la souveraineté qui fonde son autorité s'arrête aux frontières. Pour qu'il produise des effets ailleurs, il doit y être accueilli. Deux opérations se distinguent. La reconnaissance admet que la décision étrangère vaut comme jugement dans l'ordre du for : elle peut être invoquée, produire son autorité de chose jugée, faire échec à un nouveau procès sur le même litige. L'exécution va plus loin : elle permet de contraindre — saisir des biens, obtenir un paiement forcé (DRO-L3-05) — et suppose en principe une décision spéciale du juge du for, l'exequatur, qui autorise l'exécution forcée sur son territoire. On relira, sur l'arbitrage, la mécanique parallèle des sentences (DRO-L3-04) : là aussi, une décision privée ou étrangère ne s'exécute qu'après un contrôle d'accueil. Certaines conventions simplifient ou suppriment l'exequatur entre États liés — aperçu en leçon 8 — mais le schéma de droit commun reste la référence du raisonnement.

Le contrôle exercé à l'occasion de la reconnaissance porte sur des catégories générales, que ce cours présente comme des familles de vérification et non comme la liste d'un texte. Le juge requis vérifie d'abord la compétence indirecte du juge d'origine (leçon 5) : le litige devait présenter un lien sérieux avec l'État qui l'a jugé. Il vérifie ensuite la régularité de la procédure : le défendeur doit avoir été régulièrement informé de l'instance et mis en mesure de se défendre — les droits de la défense sont le cœur de ce contrôle. Il contrôle enfin la conformité du résultat à l'ordre public international du for, et l'absence de fraude — par exemple un procès organisé à l'étranger pour échapper à une décision du for déjà rendue ou attendue sur le même litige. En revanche, le juge de la reconnaissance ne révise pas le fond : il ne rejuge ni les faits, ni la loi appliquée, même s'il les aurait décidés autrement ; cette interdiction de la révision au fond, principe classique discuté dans ses nuances, est la condition de la confiance entre systèmes de justice.

Lorsque le contrôle est satisfait, la décision étrangère s'intègre à l'ordre du for : reconnue, elle vaut chose jugée ; revêtue de l'exequatur, elle devient un titre exécutoire utilisable selon les voies d'exécution du for (DRO-L3-05). Lorsqu'une condition fait défaut, la reconnaissance est refusée — en tout ou en partie, car le contrôle peut ne condamner qu'un chef de la décision, par exemple un accessoire contraire à l'ordre public, tout en accueillant le reste. Le refus ne dit pas que le jugement étranger est « mauvais » : il dit seulement qu'il ne produira pas d'effets dans le for. Le litige peut alors, selon les cas, être rejugé au fond devant le juge du for — ce qui ramène aux questions de compétence directe (leçon 5). L'étudiant retiendra la logique d'ensemble : la circulation des jugements repose sur un équilibre entre la confiance due aux décisions étrangères et la protection des valeurs et des justiciables du for.

L'essentiel
Reconnaître = admettre la décision étrangère comme jugement dans le for ; exécuter = la rendre contraignante, en principe après exequatur. Le contrôle d'accueil suit trois familles — compétence indirecte du juge d'origine, régularité procédurale (droits de la défense), ordre public international et absence de fraude — sans jamais réviser le fond.

Exemple — Dossier de reconnaissance d'école — un jugement fictif de l'État X présenté au Mali

```
DOSSIER D'ÉCOLE — jugement, États et montants FICTIFS

FAITS
- Un tribunal de l'État X a condamné la société
fictive « Sahel Négoce » (Mali) à payer à la
société fictive « Delta Distribution » (État Y)
la somme de 2 500 000 F en principal, majorée
d'intérêts arrêtés, dans ce dossier d'école, à
250 000 F — total : 2 500 000 + 250 000 =
2 750 000 F.
- Sahel Négoce, qui détient des biens au Mali,
avait été régulièrement convoquée, a plaidé au
fond par avocat et n'a pas exercé de recours.
- Delta Distribution demande au juge malien
l'exequatur pour exécuter au Mali.

CONTRÔLE EN CATÉGORIES (droit commun d'école)
1. Compétence indirecte : le litige naissait d'un
contrat exécuté dans l'État X, et Sahel Négoce
y avait plaidé sans contester la compétence
→ lien sérieux établi.
2. Régularité : convocation régulière, défense
assurée par avocat, décision définitive →
rien à redire.
3. Ordre public et fraude : la condamnation est
une dette commerciale ordinaire ; aucun
élément de manœuvre n'apparaît.
→ Exequatur ACCORDÉ : la décision devient un
titre exécutoire au Mali pour 2 750 000 F,
utilisable selon les voies d'exécution du for
(DRO-L3-05). Le juge n'a revérifié ni le prix
ni la qualité des machines : pas de révision
au fond.
```

À retenir

- Reconnaissance et exécution ne se confondent pas : la première accueille la décision comme jugement, la seconde la rend contraignante, en principe par l'exequatur.
- Le contrôle d'accueil est un contrôle de régularité et de conformité aux valeurs du for, jamais un second procès sur le fond.
- Un refus de reconnaissance est une décision du for, pour le for : le jugement étranger continue d'exister chez lui, et le litige peut être rejugé localement.

Exercice

Un tribunal fictif de l'État Z a condamné par défaut un commerçant fictif du Mali au paiement d'une somme importante. Il ressort du dossier d'école que le commerçant n'a jamais reçu l'acte qui l'informait du procès : l'assignation a été remise à une adresse qu'il avait quittée, et il n'a appris le jugement qu'au moment où son adversaire fictif demande l'exequatur au Mali. Conduis le contrôle d'accueil et donne l'issue raisonnée.

✔ Corrigé
Le contrôle suit les trois familles. La compétence indirecte du juge de l'État Z peut, dans ce dossier, être supposée établie — par exemple si le litige naissait d'un contrat exécuté dans cet État. La régularité procédurale, en revanche, fait échec : les droits de la défense supposent que le défendeur soit informé de l'instance en temps utile pour préparer sa défense ; un jugement rendu contre un défendeur jamais atteint par l'assignation, qui n'a ni comparu ni pu se défendre, heurte cette exigence au point de rendre la reconnaissance incompatible avec l'ordre public international procédural du for. L'issue raisonnée est donc le refus de l'exequatur, sans aucun examen du fond de la dette : le créancier fictif conserve la possibilité d'agir au fond devant le juge malien, compétent au titre du domicile du défendeur (leçon 5), où le litige sera cette fois contradictoire. Retenir que le défaut n'est pas en soi un motif de refus : c'est l'absence d'information régulière du défendeur qui l'est. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La nationalité et la condition des étrangers (principes)

La nationalité est le lien juridique qui rattache une personne à un État : elle fait d'elle un ressortissant de cet État, avec les droits et les devoirs attachés à cette qualité, et elle sert, on l'a vu, de facteur de rattachement possible pour le statut personnel (leçon 3). Chaque État détermine en principe, par ses propres textes, qui sont ses nationaux : c'est une compétence souveraine, discutée dans ses limites — les autres États peuvent s'interroger sur la reconnaissance d'une nationalité dépourvue de tout lien réel avec la personne, et les conflits de nationalités qui en résultent sont une figure classique de la matière. Au Mali, la matière relève du code de la nationalité, nommé ici comme le texte de référence à consulter dans sa version en vigueur : ce cours en présente les principes généraux, sans en détailler ni les conditions ni les procédures.

Les modes d'attribution de la nationalité se ramènent, dans toutes les traditions, à quelques grandes catégories. L'attribution par la filiation — dite droit du sang — transmet la nationalité des parents à l'enfant : le lien personnel commande. L'attribution par la naissance sur le territoire — dite droit du sol — rattache l'enfant à l'État où il naît : le lien territorial commande ; beaucoup de systèmes la combinent avec la filiation plutôt qu'ils ne l'y opposent. Le mariage peut également produire des effets sur la nationalité du conjoint étranger, selon des mécanismes que les systèmes organisent diversement, en veillant en principe à ne pas imposer un changement de nationalité sans la volonté de l'intéressé. Enfin, l'acquisition par décision de l'autorité — la naturalisation, en notion — est l'acte par lequel l'État accueille comme national un étranger qui le demande et qui remplit les conditions de ses textes : c'est une faveur souveraine encadrée, jamais un droit automatique. Ce cours nomme ces catégories sans en préciser les conditions — formes, pièces, parcours de la demande — qui relèvent des textes en vigueur et varient d'un État à l'autre.

La condition des étrangers répond à la question inverse : quels droits une personne peut-elle exercer dans un État dont elle n'est pas ressortissante ? Le principe général,

discuté dans ses fondements, est que l'étranger jouit des droits civils — se marier, posséder, contracter, agir en justice — sauf les restrictions que les textes réservent aux nationaux, notamment pour les droits politiques, qui restent en principe l'apanage des citoyens. Certaines restrictions peuvent être écartées par la réciprocité : l'État accorde aux ressortissants d'un autre État les droits que ce dernier accorde aux siens — la notion est classique, son usage moderne discuté. La condition des étrangers croise ainsi le droit international privé entier : l'étranger qui vit au Mali relève, pour son statut, des rattachements de la leçon 3 ; pour ses contrats, de ceux de la leçon 4 ; et la libre circulation des personnes dans les espaces régionaux — présentée en général, sans détail de textes — adoucit concrètement la condition des ressortissants des États voisins. Ces questions se traitent par des mécanismes à vérifier, texte par texte.

L'essentiel
La nationalité, lien juridique avec un État, s'attribue selon de grandes catégories — filiation (droit du sang), naissance sur le territoire (droit du sol), mariage, décision de l'autorité — dont les conditions relèvent des textes en vigueur, ici nommés sans être détaillés. La condition des étrangers repose sur la jouissance des droits civils, aménagée par des réserves légales et par la réciprocité.

Exemple — Dossier de nationalité d'école — une demande fictive raisonnée en catégories

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personne et États FICTIFS

FAITS
- M. G est né au Mali. Sa mère est ressortissante
de l'État X, son père ressortissant de l'État Y.
Il a toujours vécu au Mali, où il travaille.
- Il demande à l'administration saisie du dossier
fictif de lui confirmer s'il peut être regardé
comme national malien, et quels autres liens de
nationalité il peut tenir de ses parents.

RAISONNEMENT EN CATÉGORIES (aucune condition
réelle n'est affirmée : les textes en vigueur
diront les conditions)
1. Par la FILIATION : M. G peut tenir une
nationalité de chacun de ses parents, si les
lois des États X et Y transmettent la
nationalité par le sang — à vérifier dans ces
textes.
2. Par la NAISSANCE SUR LE TERRITOIRE : sa
naissance au Mali pose la question du droit du
sol malien, dans les conditions que le code de
la nationalité en vigueur organise — à
vérifier dans ce texte.
3. CONSÉQUENCE POSSIBLE : une pluralité de
nationalités. Elle n'est ni une anomalie ni un
manquement : elle se gère, en droit
international privé, en choisissant pour
chaque question la nationalité pertinente —
par exemple celle du for saisi ou celle du
lien le plus effectif avec la personne
(mécanismes discutés en doctrine, leçon 3).
4. Si aucune voie ne s'ouvrait, la question de
l'acquisition par décision de l'autorité se
poserait, toujours sous les conditions des
textes en vigueur.

→ La méthode : classer la demande dans les
catégories, puis vérifier les conditions dans
les textes à jour — jamais l'inverse.
```

À retenir

- La nationalité se classe avant de se vérifier : filiation, naissance sur le territoire, mariage, décision de l'autorité sont les catégories ; les conditions sont dans les textes en vigueur.
- La pluralité de nationalités est une situation à gérer par le raisonnement de droit international privé, pas une anomalie en soi.
- L'étranger jouit en principe des droits civils ; les réserves et la réciprocité aménagent ce principe sans le renverser.

Exercice

Un enfant fictif naît dans l'État Z de deux parents eux-mêmes dépourvus de toute nationalité déterminée dans le dossier d'école. Aucun des textes fictifs en présence ne

désigne clairement l'État dont il serait le ressortissant. Décris le problème posé — l'apatridie —, ses conséquences concrètes pour le statut de l'enfant, et les réponses générales discutées pour le prévenir, en restant au niveau des principes.

✔ Corrigé
L'apatridie est l'absence de toute nationalité : la personne n'est le ressortissant d'aucun État. Ses conséquences sont concrètes et graves en principes : pas d'État pour la protéger à l'étranger, un statut personnel sans loi nationale à rattacher, des difficultés pour établir son identité, voyager, faire reconnaître ses actes d'état civil. Le cas d'école montre comment elle naît : lorsque la loi de l'État de naissance ne connaît pas le droit du sol et que les lois des États des parents ne transmettent pas la nationalité dans la configuration du dossier, l'enfant tombe entre les rattachements. Les réponses générales discutées relèvent de principes : rattacher l'enfant né sur le territoire à cet État lorsqu'il serait sinon apatride — le droit du sol comme filet de sécurité —, faciliter la preuve et l'enregistrement des naissances, et organiser par des conventions citées par leur objet la réduction des cas d'apatridie. La leçon du dossier est méthodique : les catégories d'attribution ne sont pas un exercice abstrait, ce sont les mailles d'un filet, et le juriste doit toujours vérifier qu'aucune personne ne passe au travers. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Les conventions internationales utiles : aperçu

Les conventions internationales sont l'instrument par lequel les États rapprochent leurs droits internationaux privés : au lieu que chaque for applique ses propres règles de conflit, ils adoptent des règles communes, ou organisent une coopération entre leurs autorités. L'organisation spécialisée de cette codification est la Conférence de La Haye de droit international privé, organisation intergouvernementale dont le site officiel (hcch.net) publie, par objet, l'état des conventions et leurs textes : c'est la source de référence pour savoir ce qui lie réellement le Mali et ses partenaires. Les conventions agissent à trois niveaux que le cours distingue : unifier les règles de conflit de lois, unifier les règles de compétence et de reconnaissance, et organiser la coopération administrative ou judiciaire entre États.

Quelques objets conventionnels sont particulièrement utiles à connaître. La signification et la notification des actes à l'étranger : remettre valablement une assignation à un défendeur situé dans un autre État, par des canaux organisés entre autorités plutôt que par des voies incertaines — la régularité de cette remise conditionne les droits de la défense (leçon 6). L'apostille, qui n'est pas une convention de conflit mais un mécanisme de simplification : une formalité unique, apposée par l'autorité de l'État d'origine, qui certifie l'authenticité d'un acte public et dispense des légalisations en chaîne pour son usage à l'étranger. La protection des enfants déplacés, enfin, objet décrit ici sobrement : lorsqu'un enfant est déplacé ou retenu dans un autre État en violation des droits de garde, le mécanisme conventionnel vise son retour rapide dans l'État de sa résidence habituelle, où le juge du fond décidera de la garde — il ne tranche donc pas le fond, il restaure la situation pour que le bon juge

statue. D'autres conventions, citées par leur objet dans les références, concernent l'obtention des preuves à l'étranger ou la protection internationale des enfants et des adultes.

À l'échelle régionale, deux démarches réduisent concrètement les conflits pour l'étudiant malien. L'OHADA, d'abord, unifie le droit matériel des affaires : lorsque le même droit des sociétés ou des sûretés s'applique dans tous les États parties, le conflit de lois s'efface pour ces matières — c'est la voie des règles matérielles croisée en leçon 1, et la CCJA (DRO-L3-04) couronne l'édifice côté juridictions. Les cadres de la CEDEAO, ensuite, organisent en principe la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace ouest-africain, ce qui adoucit la condition des étrangers (leçon 7) sans supprimer les questions de loi applicable. Reste l'articulation générale, présentée en principes : lorsqu'une convention lie le for et couvre la matière, ses règles priment dans leur champ sur les règles internes de conflit ; hors de ce champ, le droit commun reprend son rôle. Savoir vérifier — matière par matière, État par État — si une convention s'applique est donc le premier réflexe du praticien, avant même d'ouvrir la règle de conflit interne.

L'essentiel
Les conventions unifient les règles de conflit et de compétence et organisent la coopération entre États ; la Conférence de La Haye (hcch.net) en est la source officielle, et ses conventions se citent par leur objet : signification à l'étranger, apostille, retour de l'enfant déplacé. Dans la région, l'unification matérielle OHADA et la libre circulation CEDEAO réduisent concrètement les conflits.

Exemple — Cartographie d'école des conventions, citées par leur objet

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE — conventions citées PAR LEUR OBJET
(à vérifier, pour chaque dossier, sur hcch.net
et auprès des sources officielles maliennes :
seuls les États liés et les textes en vigueur
comptent)

OBJET → FONCTION → LEÇON CONCERNÉE
1. Signification et notification des actes à
l'étranger → remettre régulièrement un acte à
un destinataire situé dans un autre État, par
des canaux organisés entre autorités → droits
de la défense (leçon 6).
2. Obtention des preuves à l'étranger → permettre
à un juge de recueillir, par coopération, un
élément situé dans un autre État → compétence
et procédure (leçon 5).
3. Apostille → certifier l'authenticité d'un acte
public par une formalité unique de l'État
d'origine → usage transfrontalier des actes
(leçons 3 et 7).
4. Déplacement international d'enfants →
organiser le RETOUR de l'enfant dans l'État de
sa résidence habituelle, le juge de cet État
tranchant le fond de la garde → statut
personnel et protection (leçon 3).
5. Protection internationale des enfants et des
adultes → désigner la loi et le juge des
mesures de protection → statut personnel
(leçon 3).
6. Cadres régionaux → droit matériel uniforme
OHADA et libre circulation CEDEAO : réduire le
conflit à sa source → leçons 1, 4 et 7.

MÉTHODE : pour chaque dossier, demander
d'abord « une convention couvre-t-elle cet
objet entre les États concernés ? » — puis
seulement appliquer la règle de conflit interne.
```

À retenir

- Premier réflexe du praticien : vérifier, objet par objet et État par État, si une convention couvre le dossier — sur hcch.net et les sources officielles.
- Signification régulière à l'étranger et droits de la défense sont indissociables : une notification défaillante fait échouer la reconnaissance du jugement.
- L'apostille ne juge rien : elle certifie l'authenticité d'un acte public pour son usage à l'étranger, et rien de plus.

Exercice

Un greffe fictif du Mali doit faire parvenir une assignation à un défendeur situé dans l'État X, et un justiciable fictif doit produire un acte de naissance malien devant une administration de l'État Y. Pour chaque besoin, identifie l'objet conventionnel pertinent et sa fonction, puis explique ce qui se passe si l'État concerné n'est pas lié par la convention correspondante.

✔ Corrigé
Premier besoin : faire parvenir une assignation à un défendeur situé à l'étranger relève de l'objet « signification et notification des actes à l'étranger » ; sa fonction est d'organiser une remise régulière par des canaux entre autorités, de sorte que le défendeur soit réellement informé et que le jugement futur puisse circuler (leçons 5 et 6). Deuxième besoin : produire un acte de naissance malien devant une administration étrangère relève de l'objet « apostille » ; sa fonction est de certifier l'authenticité de l'acte public par une formalité unique de l'État d'origine, sans rien décider sur le contenu de l'acte. Si l'État destinataire n'est pas lié par la convention correspondante, le mécanisme conventionnel ne s'applique pas : on revient aux voies de droit commun — transmission par les canaux diplomatiques ou consulaires pour la signification, légalisation en chaîne pour l'acte —, plus lentes et plus incertaines, ce qui illustre concrètement l'utilité des conventions et la nécessité de vérifier, pour chaque dossier, l'état des liaisons entre les États concernés. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Une succession internationale fictive : unité ou scission ?

Un ressortissant fictif de l'État X, domicilié au Mali où il vivait, décède en laissant : un immeuble situé dans l'État X, évalué dans ce dossier d'école à 9 000 000 F, et des avoirs mobiliers au Mali évalués à 3 000 000 F. Deux mécanismes d'école sont en discussion : le mécanisme unitaire, qui soumet toute la succession à une seule loi (par exemple celle du dernier domicile), et le mécanisme de scission, qui soumet les immeubles à la loi de leur situation et les meubles à une autre loi désignée. Chiffre l'actif total, déroule les deux mécanismes sur le dossier, et compare leurs avantages et leurs risques discutés.

✔ Corrigé du TD 1
Actif total d'école : 9 000 000 + 3 000 000 = 12 000 000 F. Mécanisme unitaire : une seule loi — dans cette hypothèse d'école, celle du dernier domicile, le Mali — gouverne l'ensemble des 12 000 000 F : dévolution, parts, administration sont décidées d'un bloc ; avantage discuté, la cohérence du partage et la simplicité pour les héritiers ; risque discuté, la loi désignée peut être éloignée de l'immeuble et de son régime de publicité, et l'État de situation peut refuser de reconnaître pour l'immeuble une dévolution décidée ailleurs. Mécanisme de scission : l'immeuble de 9 000 000 F suit la loi de sa situation (État X), les meubles de 3 000 000 F suivent l'autre loi désignée par la règle d'école (dernier domicile ou loi nationale) ; avantage discuté, l'adéquation de chaque loi à chaque bien ; risque discuté, deux dévolutions parallèles peuvent se contredire — un héritier avantagé ici, oublié là — et compliquer le partage global. La méthode à retenir : la scission n'est jamais « la » solution ; c'est un choix de système, que les textes en vigueur du for tranchent et que le dossier doit faire apparaître avant tout calcul de parts. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Un dommage transfrontalier fictif : quel rattachement pour le délit ?

Une machine agricole fictive, fabriquée dans l'État Y et vendue au Mali par un distributeur fictif, présente un défaut qui détruit une récolte dans un champ malien. Préjudice d'école : récolte perdue 1 800 000 F, matériel endommagé 700 000 F. La coopérative fictive lésée veut agir en réparation. Deux rattachements sont discutés pour les obligations délictuelles : la loi du lieu du fait générateur (fabrication, État Y) et la loi du lieu où le dommage s'est réalisé (Mali). Chiffre le préjudice total, déroule les deux rattachements et leurs justifications discutées, et dis ce qu'un choix offert à la victime changerait au raisonnement.

✔ Corrigé du TD 2

Préjudice total d'école : 1 800 000 + 700 000 = 2 500 000 F. Rattachement au lieu du fait générateur (État Y) : il désigne la loi du lieu où le produit a été fabriqué ; justification discutée, le fabricant organise sa production sous une loi connue de lui, et la prévisibilité protège l'activité ; critique discutée, la victime subit une loi étrangère pour un dommage entièrement local. Rattachement au lieu de réalisation du dommage (Mali) : justification discutée, c'est là que le préjudice se mesure, que les preuves se trouvent et que la victime vit ; critique discutée, un fabricant qui exporte partout s'expose à toutes les lois du monde. Lorsque l'événement et le dommage se situent dans deux États différents, les systèmes discutent aussi d'une option offerte à la victime entre les deux lois : le raisonnement change alors de nature — il ne s'agit plus de localiser objectivement, mais de vérifier les conditions et les limites de l'option discutée (par exemple son exercice avant tout jugement au fond). Dans tous les cas, le contrôle des lois de police du lieu du dommage — sécurité des produits, en idées générales — et l'ordre public international restent à opérer avant l'application. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Dossier complet fictif : du mariage au jugement, la grille entière

Dossier d'école en quatre temps, personnes et États fictifs. Temps 1 : Mme A (État X) et M. B (État Y), mariés dans l'État Y, vivent au Mali. Temps 2 : pendant la vie commune, M. B achète à crédit, auprès d'une société fictive de l'État X, du matériel pour 4 200 000 F ; il en paie 1 200 000 F. Temps 3 : la société obtient, devant un tribunal de l'État X où M. B a été régulièrement convoqué et s'est défendu, un jugement condamnant M. B au solde. Temps 4 : la société demande l'exequatur de ce jugement au Mali, où M. B détient ses biens. Calcule le solde reconnu, puis déroule la grille complète du cours : extranéité, compétence (directe d'hier, indirecte d'aujourd'hui), loi du contrat sous-jacent, contrôle d'accueil du jugement.

✔ Attendus du TP 1
Solde d'école : 4 200 000 − 1 200 000 = 3 000 000 F. Extranéité : nationalités des époux, lieu du mariage, État du vendeur et du procès, lieu des biens — le dossier est international de bout en bout. Compétence directe d'hier : le tribunal de l'État X a été saisi d'un litige contractuel dont le défendeur a été régulièrement convoqué et s'est défendu ; son titre doit être examiné au stade indirect. Loi du contrat sous-jacent : le contrôle d'accueil ne la rediscute pas — pas de révision au fond —, mais le raisonnement complet rappelle qu'elle se déterminait par le choix des parties ou, à défaut, par les rattachements objectifs (leçon 4). Contrôle d'accueil : compétence indirecte du juge de l'État X à vérifier au regard du lien du litige avec cet État ; régularité établie par les faits du dossier (convocation, défense) ; ordre public et absence de fraude à contrôler ; si tout est satisfait, exequatur pour 3 000 000 F, le jugement devenant un titre exécutoire au Mali (DRO-L3-05). Le statut des époux, enfin, n'intervient qu'en arrière-plan : si la dette devait affecter le patrimoine commun, la question du régime matrimonial redeviendrait une question préalable à traiter par sa démarche propre (leçon 2). Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Dans un dossier fictif, un héritier ne peut recevoir sa part d'une succession internationale que s'il est bien l'époux du défunt — or la validité de leur mariage, célébré dans un troisième État fictif, est discutée. Identifie la question préalable, puis compare les deux rattachements discutés pour la traiter : autonome ou absorbé.

✔ Corrigé
La question principale est successorale ; la question préalable est la validité du mariage, dont dépend la qualité d'époux, donc le droit de succéder. Rattachement autonome : la validité du mariage est jugée par la règle de conflit propre aux mariages (forme au lieu de célébration, fond aux lois personnelles, leçon 2) ; le résultat s'impose ensuite à la succession — cohérent avec le statut, mais il peut contredire la loi successorale si celle-ci conçoit le mariage autrement. Rattachement absorbé : la validité est appréciée selon la loi qui gouverne la succession elle-même ; le dossier devient internement cohérent, mais le même mariage pourrait valoir dans une succession et pas dans une autre. Le raisonnement attendu expose les deux mécanismes, leurs justifications discutées et le risque de « statut boiteux » — marié ici, non marié là — que la matière cherche précisément à éviter ; le choix entre les deux relève des textes et de la pratique du for saisi. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un couple fictif, dont la loi personnelle commune d'école ne connaît pas le divorce, installe pour une très courte durée un domicile de façade dans un État fictif dont la loi

d'école permet un divorce rapide, obtient ce divorce, puis revient vivre comme avant. Décris le mécanisme de la fraude à la loi en ses éléments discutés et sa sanction en mécanisme, sans aucun fait divers réel.

✔ Corrigé
La fraude à la loi, mécanisme sobre du droit international privé, suppose classiquement trois éléments discutés : la modification volontaire d'un élément de rattachement — ici le domicile, déplacé artificiellement ; l'intention d'échapper à la loi normalement compétente — le déménagement n'a d'autre but que le divorce visé ; et l'éviction d'une loi que le système tient pour impérative dans la situation — la loi personnelle d'école des époux. La sanction, en mécanisme, n'est pas une peine : c'est l'inopposabilité de la manœuvre — le for refuse de tirer les conséquences du rattachement fabriqué, et la situation est jugée comme si la fraude n'avait pas eu lieu ; le divorce ainsi obtenu risque ainsi de n'être ni reconnu ni efficace dans l'ordre des époux. La discussion doctrinale tempère le mécanisme : toute mobilité n'est pas une fraude, la liberté de s'installer ailleurs est réelle, et seule la manœuvre artificielle, sans lien véritable avec l'État d'accueil, est visée — c'est la distinction entre l'usage légitime des rattachements et leur fabrication déloyale. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Deux tribunaux fictifs, l'un au Mali et l'autre dans l'État Y, sont saisis du même litige commercial fictif entre les mêmes parties : le demandeur a agi au Mali, le défendeur a répliqué en agissant dans l'État Y pour faire juger qu'il ne doit rien. Décris le problème de litispendance internationale, le risque qu'il fait courir à la circulation des décisions, et les mécanismes discutés pour le traiter.

✔ Corrigé
La litispendance internationale est la saisine simultanée de deux juridictions d'États différents pour le même litige — mêmes parties, même objet, même cause. Le risque est la contradiction : chaque juge peut décider dans un sens opposé, et les deux décisions ne pourront pas circuler ensemble, chacune faisant échec à la reconnaissance de l'autre au stade du contrôle d'accueil (leçon 6). Les mécanismes discutés pour traiter le problème sont de trois familles : le sursis — le juge saisi en second attend la décision du premier, pour éventuellement la reconnaître ; le dessaisissement — il décline sa compétence au profit du premier saisi ; ou l'indifférence organisée — chaque procédure suit son cours et le conflit se règle au stade de la reconnaissance, en faveur de la décision arrivée la première ou jugée la plus régulière. Le choix entre ces mécanismes, et la définition exacte du « même litige », relèvent des textes en vigueur du for ; l'essentiel du raisonnement est de repérer la litispendance dès l'ouverture du dossier, car elle contamine toutes les étapes suivantes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif international — pour un dossier réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. L'élément d'extranéité, en droit international privé, désigne…

   A) La présence d'un diplomate parmi les parties au litige

   B) Le point de contact d'une relation privée avec plus d'un ordre juridique

   C) Le caractère confidentiel d'un dossier de justice

2. Une règle de conflit bilatérale se reconnaît à ce qu'elle…

   A) Peut désigner la loi du for ou une loi étrangère selon la localisation du rattachement

   B) Ne s'applique qu'aux lois étrangères

   C) Interdit au juge d'appliquer sa propre loi

3. Le renvoi désigne le mécanisme par lequel…

   A) Le juge renvoie les parties devant le greffe pour régulariser le dossier

   B) Le jugement est systématiquement renvoyé en appel

   C) La règle de conflit de l'État désigné renvoie à son tour la question à une autre loi, du for ou d'un État tiers

4. Pour le statut personnel, les deux grands rattachements discutés sont…

   A) La loi du contrat et la loi du lieu du procès

   B) La loi nationale et la loi du domicile (ou de la résidence habituelle)

   C) La loi du juge saisi et la loi du greffe

5. En matière de contrat international, l'autonomie de la volonté signifie que…

   A) Le contrat n'est soumis à aucune loi d'aucun État

   B) Le juge choisit discrétionnairement la loi qu'il préfère

   C) Les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat, dans des limites discutées

6. La compétence indirecte d'un juge étranger s'apprécie…

   A) Au stade de la reconnaissance de sa décision, pour vérifier qu'il avait un titre sérieux pour juger

   B) Avant tout procès, pour désigner le demandeur

   C) Uniquement dans les litiges entre États

7. L'exequatur est la décision par laquelle le juge du for…

   A) Annule le jugement étranger pour erreur de fond

   B) Autorise l'exécution forcée du jugement étranger sur son territoire

   C) Traduit le jugement étranger dans la langue du for

8. Le « droit du sol », en matière de nationalité, rattache l'attribution…

   A) À la propriété d'un terrain bâti

   B) À la résidence dans un État tiers

   C) À la naissance sur le territoire de l'État

9. L'apostille a pour fonction de…

A) Certifier l'authenticité d'un acte public pour son usage à l'étranger, en simplifiant les légalisations

B) Rendre un jugement étranger exécutoire

C) Attribuer la nationalité à un enfant né à l'étranger

10. L'ordre public international permet au juge du for…

A) D'appliquer systématiquement sa propre loi à tout dossier international

B) D'écarter la loi étrangère désignée lorsque son application, dans le cas concret, heurterait les valeurs fondamentales du for

C) De refuser d'office tout dossier comportant un élément étranger

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est l'élément étranger — nationalité, domicile, bien situé ailleurs, exécution à l'étranger — qui fait naître la question de droit international privé.

2. Réponse A — La bilatéralité signifie que la règle désigne la loi compétente, quelle qu'elle soit, for ou étrangère, d'après le facteur de rattachement.

3. Réponse C — Le renvoi naît lorsque le droit international privé étranger, consulté dans son ensemble, désigne une autre loi que son droit interne.

4. Réponse B — Loi nationale (stabilité) et loi du domicile ou de la résidence habituelle (ancrage réel) sont les deux philosophies classiques du statut personnel.

5. Réponse C — Le choix des parties est le rattachement premier du contrat international, encadré notamment par les lois de police et la protection des parties faibles.

6. Réponse A — La compétence indirecte est le contrôle, plus souple, du lien entre le litige et le juge d'origine, opéré par le juge de la reconnaissance.

7. Réponse B — L'exequatur rend la décision étrangère exécutoire dans le for, après un contrôle d'accueil qui exclut toute révision au fond.

8. Réponse C — Droit du sol = naissance sur le territoire ; droit du sang = filiation. Les deux catégories se combinent dans de nombreux systèmes.

9. Réponse A — L'apostille est une formalité unique de l'État d'origine qui certifie l'authenticité de l'acte public ; elle ne juge ni le fond ni la validité du contenu.

10. Réponse B — C'est un mécanisme d'exception, manié avec retenue : il écarte la disposition étrangère choquante dans le cas concret, sans condamner la loi étrangère en général.

Résumé — les notions importantes

• Le droit international privé naît de l'élément d'extranéité et pose deux questions ordonnées : quel juge (conflit de juridictions), puis quelle loi (conflit de lois).

• La règle de conflit se décompose en catégorie, facteur de rattachement et loi désignée ; sa mise en œuvre enchaîne qualification, localisation et application, sous la surveillance de l'ordre public international.

• Le statut personnel se rattache, selon des philosophies discutées, à la loi nationale ou à la loi du domicile (ou de la résidence habituelle) ; le conflit mobile se traite en distinguant constitution de la situation et effets futurs.

• Le contrat international obéit d'abord au choix des parties, puis aux rattachements objectifs — prestation caractéristique, liens les plus étroits — sous le contrôle des lois de police.

• La compétence internationale repose sur le domicile du défendeur, des chefs spéciaux et les clauses des parties ; elle se revérifie, plus souplement, au stade indirect de la reconnaissance.

• Un jugement étranger ne s'impose dans le for qu'après un contrôle d'accueil — compétence indirecte, régularité procédurale, ordre public, absence de fraude — sans révision au fond ; l'exequatur le rend exécutoire.

• La nationalité s'attribue par grandes catégories (filiation, naissance sur le territoire, mariage, décision de l'autorité) dont les conditions relèvent des textes en vigueur ; l'étranger jouit en principe des droits civils.

• Les conventions, citées par leur objet — signification à l'étranger, apostille, protection, retour de l'enfant déplacé —, unifient la matière ; hcch.net et les sources officielles maliennes disent, dossier par dossier, ce qui lie réellement les États concernés.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - Introduction

Chaîne : academie juridique · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une introduction complète à la discipline : élément d'extranéité, détermination du juge compétent, choix de la loi applicable, renvoi et fraude à la loi. Elle dessine la carte générale que la leçon 1 présente, avant l'étude de la structure de la règle de conflit.

https://www.youtube.com/watch?v=GelZl_n-5D0

Leçon 2 — COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - Conflit de Lois

Chaîne : academie juridique · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Le cœur de la méthode conflictuelle : comment une règle de conflit désigne la loi applicable, avec les mécanismes du renvoi et de la fraude à la loi. À regarder après la leçon 2, en refaisant à la main la décomposition catégorie — rattachement — loi désignée.

https://www.youtube.com/watch?v=X3IQ92aYnvQ

Leçon 5 — Comprendre les Conflits de Juridictions en 7 minutes (Droit International Privé)

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 3

En quelques minutes, les critères de la compétence internationale et la méthode pour déterminer la juridiction compétente, avec des exemples concrets. Un résumé efficace de la leçon 5, à compléter par le dossier des trois rattachements testés.

https://www.youtube.com/watch?v=8NmMiBs0IDE

Leçon 7 — COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - La Nationalité

Chaîne : academie juridique · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation comparée de la notion de nationalité en droit international privé — droit du sang, droit du sol, acquisition par décision — qui illustre la leçon 7. Les comparaisons y servent d'exemples de méthode : pour le Mali, seuls les textes maliens en vigueur font foi.

https://www.youtube.com/watch?v=WcMQA9ymims

Sources et références

- Traités et manuels de droit international privé des bibliothèques universitaires francophones, nommés en général : demande les éditions à jour à la bibliothèque de l'IAM.
- Conférence de La Haye de droit international privé — site officiel hcch.net : conventions citées par leur objet, état des ratifications et textes officiels, à vérifier pour chaque dossier.
- Code de la nationalité et textes maliens relatifs à la condition des étrangers, nommés en général : consulter leur version en vigueur auprès des sources officielles (Journal officiel de la République du Mali).
- Actes uniformes de l'OHADA et Cour commune de justice et d'arbitrage (ohada.org) : le droit matériel uniforme qui réduit les conflits de lois dans l'espace régional (DRO-L3-01 à DRO-L3-05).
- Cours de cette bibliothèque à relire en amont : DRO-L1-06 (droit de la famille), DRO-L2-14 (droit patrimonial de la famille), DRO-L3-04 (arbitrage et CCJA) et DRO-L3-05 (voies d'exécution OHADA).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !